

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2647/2530

นาง วิไล รุยาพร กับพวก  
นาง กฤษณา อัตนวนิช กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1299, มาตรา 1304, มาตรา 1337

เจ้าของที่ดินคนเดิมได้แสดงเจตนาขายที่ดินพิพาทของตนบางส่วนให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ไปแล้วก่อนที่โจทก์ซื้อมา การที่จำเลยซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้าของเดิมปลูกสร้างอาคารและรั้วในที่พิพาทจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากสิทธิที่จะอ้างได้โดยชอบ และทำให้โจทก์เสียหายเพราะปิดบังหน้าที่ดินและทางเข้าออกจากที่ดินของโจทก์ที่จะไปสู่ถนนใหญ่ จึงต้องรื้อถอนออกไป.

---

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยที่ 1 กับนายดำรง อัตนวนิชสามีเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ทำสัญญาจะซื้อขายให้โจทก์ทั้งสามต่อมาได้ออกโฉนด ลงชื่อนายดำรง อัตนวนิช ผู้เดียวถือกรรมสิทธิ์ทางการออกโฉนดที่ 11078 ให้ระบุเขตที่ดินทิศเหนือว่าจดถนนสายการบินพลเรือน นายดำรง อัตนวนิช ได้จดทะเบียนขายที่ดินแปลงนี้ให้โจทก์ทั้งสามเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2506 วันที่ 11 กรกฎาคม 2523 โจทก์ที่ 1 ไปดูที่ดินพบว่า จำเลยทั้งสองปลูกสร้างอาคาร 2 หลังและสร้างรั้วปิดกั้นที่ดินทั้งแปลงทำให้ที่ดินของโจทก์ราคาตกและไม่มีทางเข้าออกสู่ถนน ขาดรายได้จากการที่จะมีผู้มาขอ

เช่าที่ดินของโจทก์ ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยทั้งสองให้รื้อถอนโรงเรือนของตนออกไปจากหน้าที่ดินของโจทก์ทั้งสามซึ่งอยู่ติดถนนสายการบินพลเรือนอันเป็นทางสาธารณประโยชน์ และชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นรายวัน จนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนโรงเรือนของตนออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินโฉนดที่ 11078 ทิศเหนือไม่ได้ติดกับถนนสายการบินพลเรือน แต่ติดกับที่ดินของนายดำรง อัดนวนิชซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ อาคารและรั้วตามฟ้องจำเลยที่ 1 ปลูกสร้างในที่ดินของนายดำรง อัดนวนิช บิดาจำเลยที่ 2 นายดำรง อัดนวนิชถึงแก่กรรมไปแล้ว จำเลยทั้งสองเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกและเป็นเจ้าของที่ดินส่วนนี้มีสิทธิปลูกอาคารและรั้วได้ เดิมถนนสายการบินพลเรือนกันที่ดินไว้กว้างกว่าปัจจุบัน ต่อมาภายหลังกรมการบินพาณิชย์กันที่ดินเพื่อใช้ทำถนนเพียง 14 เมตร ที่ดินส่วนที่เหลือจึงเป็นของเจ้าของเดิม คือนายดำรง อัดนวนิช โจทก์ทั้งสามยังไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินจึงยังไม่เสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองและบริวารรื้อถอนอาคารโรงเรือนและรั้วออกไปจากบริเวณเส้นประสีน้ำเงินในแผนที่พิพาทหมายเลข ป.จ.13 ซึ่งอยู่หน้าบริเวณเขตที่ดินของโจทก์ทั้งสามตามโฉนดที่ดินหมายเลข จ.3 และหมายเลข จ.7 ให้เสร็จสิ้น ให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ 500 บาท นับแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปให้แก่โจทก์ทั้งสาม จนกว่าจำเลยทั้งสองและบริวารจะรื้อถอนอาคารโรงเรือนและรั้วออกไปจากบริเวณเขตหน้าที่ดินของโจทก์ทั้งสามเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์

## โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เดิมที่พิพาทเป็นที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของนายดำรง อัดนวนิช สามีจำเลยที่ 1 และเป็นบิดาของจำเลยที่ 2 ต่อมากรมการbinพาณิชยได้ซื้อที่ดินซึ่งอยู่ข้างใน จึงได้เจรจาขอแบ่งที่ดินจากเจ้าของที่ดินเพื่อทำถนนเชื่อม เจ้าของที่ดินทุกรายตกลงแบ่งที่ดินให้ทำถนนดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2505 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้กับโจทก์ที่ 1 ระบุเขตที่ดินว่าทิศเหนือจดถนนวิหุกการbinพลเรือน นายดำรงได้ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาท ทางการออกโฉนดที่ 11078 ให้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2506 ระบุเขตที่ดินทิศเหนือและทิศตะวันตกกว่าจดถนนสาธารณประโยชน์นายดำรงได้จดทะเบียนขายที่ดินแปลงนี้ให้โจทก์ทั้งสามเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2516 โจทก์ทั้งสามได้ขอแบ่งแยกที่ดินออกไปอีก 3 แปลง แปลงทางทิศเหนือเป็นของโจทก์ที่ 1 โฉนดที่ 16282 ระบุเขตที่ดิน ทิศเหนือว่าจดถนนสายการbinพลเรือน แปลงกลางเป็นของโจทก์ที่ 3 โฉนดที่ 16281 แปลงทางทิศใต้เป็นของโจทก์ที่ 2 โฉนดที่ 16280 ส่วนที่ดินโฉนดเดิมคงมีชื่อโจทก์ทั้งสามถือกรรมสิทธิ์และมีเนื้อที่เหลือ 2 งาน 26 ตารางวาเป็นถนนติดที่ดินที่แบ่งไปทั้งสามแปลงเชื่อมกับถนนสายการbinพลเรือนทางทิศเหนือต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2512 กรมการbinพาณิชยมีหนังสือแจ้งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการว่า ที่ดินที่ราษฎรรวม 9 ราย มอบให้ทางราชการกรมการbinพาณิชยทำถนนนั้นใช้ทำถนนกว้าง 13 เมตร ที่เหลือคงเป็นของเจ้าของเดิม จึงมีที่ว่างระหว่างถนนกับเขตที่ดินโฉนดที่ 16282 ของโจทก์ที่ 1 และที่ดินโฉนดที่ 11078 ของโจทก์ทั้งสามที่ใช้เป็นถนนเชื่อมต่อกับถนนสายการbinพลเรือน ที่ว่างดังกล่าวคือที่พิพาทในคดีนี้มีความกว้างประมาณ 8 เมตรยาวประมาณ 40 เมตร จำเลยเข้าไปปลูกอาคาร 2 หลังและปักเสาคอนกรีตสำหรับขึงลวดหนามริมถนน ต่อจากรัฐเสริมคอนกรีตเขตที่ดินจำเลยไปจนจดคลองชลประทาน โจทก์ที่ 1 ไปดูที่ดินพบว่ามีการปลูกอาคารและรั้วดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2523 จึงแจ้งให้จำเลยรื้อถอนแล้ววินิจฉัย

ปัญหาข้อกฎหมายว่าที่ดินที่นายดำรงขายให้โจทก์ทั้งสามนั้นเดิมมีหนังสือรับรองการ  
ทำประโยชน์ทะเบียนเล่ม 1/2502 เลขที่ 65/2502 หน้า 141 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอ  
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และมีเขตติดต่อกับที่ดินซึ่งมีการครอบ  
ครองและเขตคลองชลประทานไม่มีด้านใดติดถนน เมื่อนายดำรงนำรังวัดที่ดินแปลง  
นี้เพื่อออกโฉนดได้นำชี้ที่ดินด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกว่า ติดถนน  
สาธารณประโยชน์ เป็นการแสดงว่า นายดำรงเจตนาขายที่ดินของตนส่วนที่อยู่นอก  
เขตโฉนดทางทิศเหนือและทิศตะวันตกให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ไปแล้วตั้งแต  
วันที่ 15 สิงหาคม 2505 และทางราชการโดยนายอำเภอเมืองสมุทรปราการได้มอบให้  
ผู้แทนมาลงชื่อรับรองแนวเขตถนนสาธารณประโยชน์เป็นหลักฐานแล้ว ทางราชการ  
จึงออกโฉนดที่ 11078 ให้นายดำรงโดยในแผนที่หลังโฉนดระบุไว้ว่า ที่ดินทางทิศ  
เหนือติดถนนสายการบินพลเรือนต่อมาโจทก์ทั้งสามขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้  
นายอำเภอเมืองสมุทรปราการก็ได้มอบให้พนักงานที่ดินอำเภอมาลงชื่อรับรองแนว  
เขตถนนสาธารณประโยชน์อีกครั้งหนึ่งตามหนังสือแจ้งเรื่องการชี้เขตที่ดินลงวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2511 การที่หัวหน้ากองช่างสื่อสารและช่วยการเดินอากาศกรมการบิน  
พาณิชย์ มีหนังสือถึงนายอำเภอเมืองสมุทรปราการแจ้งเรื่องที่ดินที่ใช้ทำถนนกว้าง  
เพียง 14 เมตร ส่วนที่เหลือคงเป็นของเจ้าของเดิมย่อมหมายถึงเจ้าของที่ดินที่ยังมี  
ที่ดินเหลือจากเขตถนน แต่นายดำรงได้อุทิศที่ดินให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ไป  
แล้วไม่มีส่วนที่ยังคงเหลือจากที่ขายให้โจทก์ทั้งสามอยู่อีก คงมีที่ดินตามตราจองของ  
นายดำรงซึ่งอยู่ติดที่ดินที่ขายให้โจทก์ทั้งสาม และนายดำรงก็ได้ขอรังวัดออกโฉนด  
ที่ดินตามตราจองแปลงนี้โดยมิได้เรียกร้องให้มีการออกโฉนดในที่ดินส่วนที่เหลือจาก  
การขายให้โจทก์ทั้งสามแต่อย่างใด แสดงว่านายดำรงทราบอยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ  
อย่างใดในที่ดินพิพาท การที่จำเลยปลูกสร้างอาคารและรั้วในที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทำ  
โดยปราศจากสิทธิที่จะอ้างได้โดยชอบและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เพราะ

ปิดบังหน้าที่ดินและทางเข้าออกจากที่ดินของโจทก์ไปสู่ถนนใหญ่ ที่ศาลอุทธรณ์  
พิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้งสอง  
ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และฎีกาแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความทั้งสอง  
ศาลให้ 2,000 บาท.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |